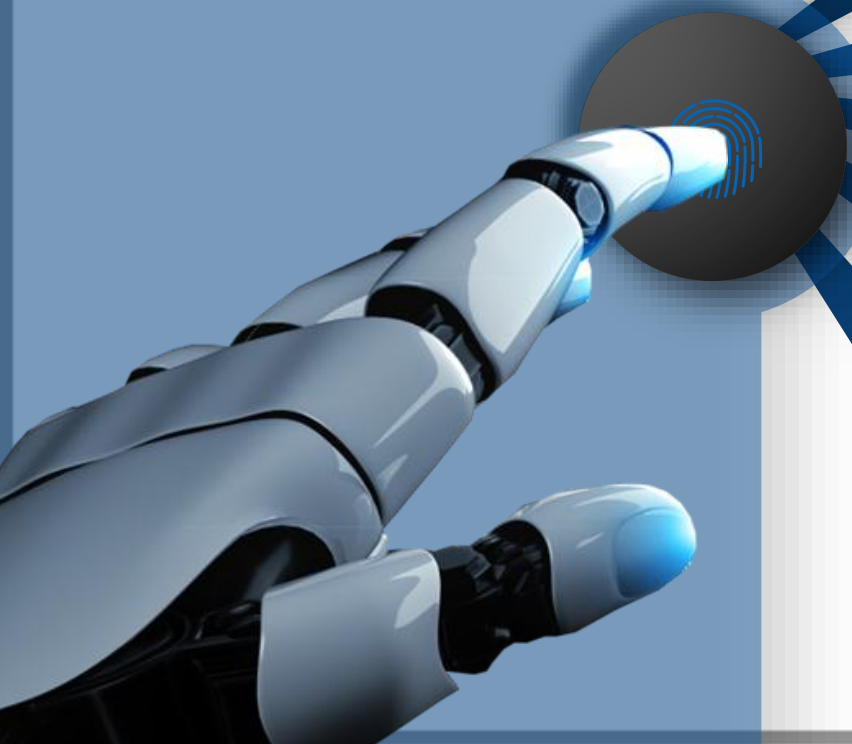


GLOSSÁRIO

ART. 5º



Internet: o sistema constituído do conjunto de protocolos lógicos, estruturado em escala mundial para uso público e irrestrito, com a finalidade de possibilitar a comunicação de dados entre terminais por meio de diferentes redes;

Terminal: o computador ou qualquer dispositivo que se conecte à internet;

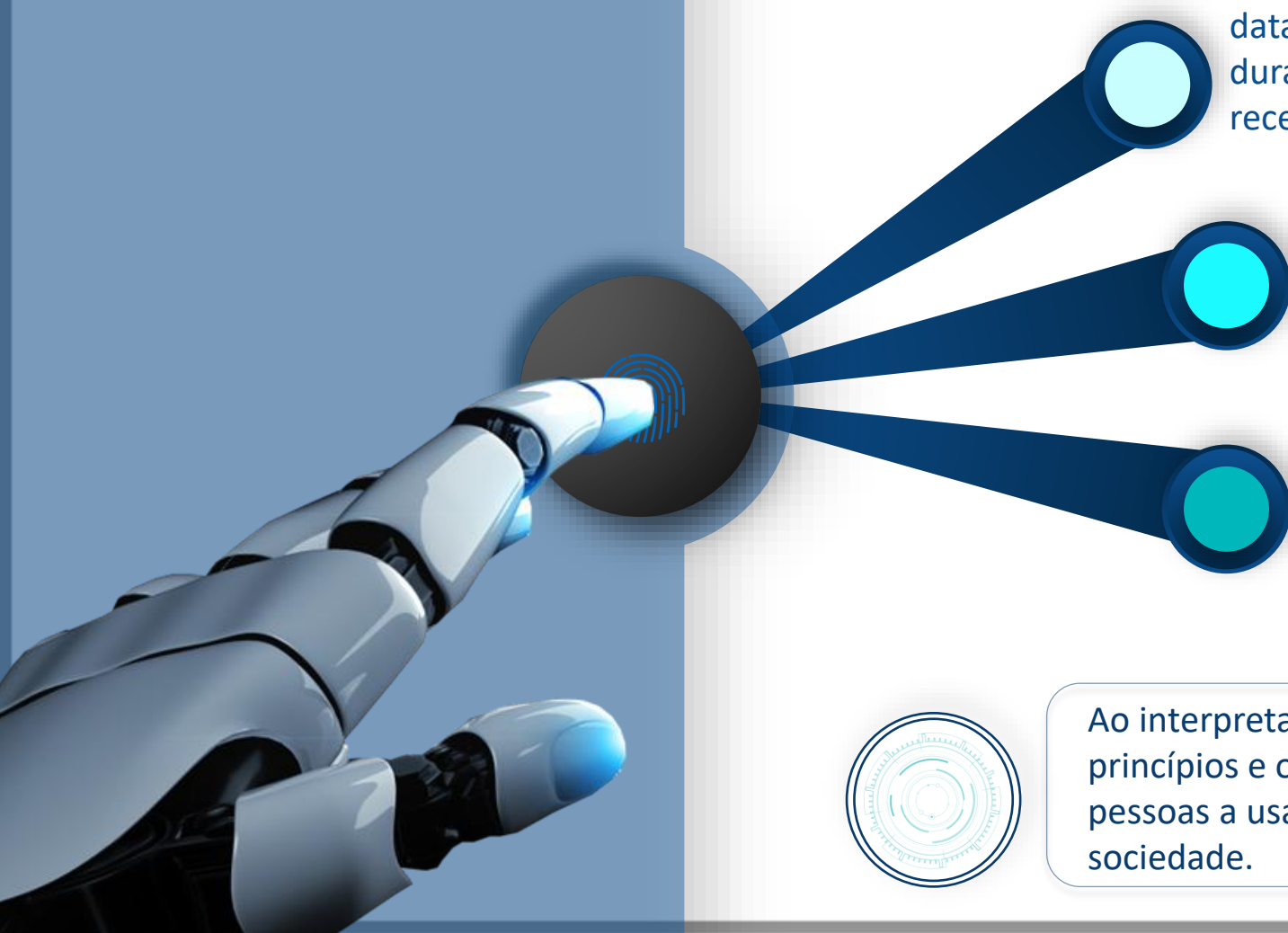
Endereço IP: o código atribuído a um terminal de uma rede para permitir sua identificação, definido segundo parâmetros internacionais;

Administrador de Sistema Autônomo: a pessoa física ou jurídica que administra blocos de endereço IP específicos e o respectivo sistema autônomo de roteamento, devidamente cadastrada no ente nacional responsável pelo registro e distribuição de endereços IP geograficamente referentes ao País;

Conexão à Internet: a habilitação de um terminal para envio e recebimento de pacotes de dados pela internet, mediante a atribuição ou autenticação de um endereço IP;

GLOSSÁRIO

CONTINUAÇÃO...



Registro de Conexão: conjunto de informações referentes à data e hora de início e término de uma conexão à internet, sua duração e o endereço IP utilizado pelo terminal para o envio e recebimento de pacotes de dados;

Aplicações de Internet: conjunto de funcionalidades que podem ser acessadas por meio de um terminal conectado à internet;

Registros de Acesso a Aplicações de Internet: conjunto de informações referentes à data e hora de uso de uma determinada aplicação de internet a partir de um determinado endereço IP.



Ao interpretar essa lei, devem ser considerados seus fundamentos, princípios e objetivos, mas também como a internet funciona, como as pessoas a usam e sua importância para o desenvolvimento da sociedade.

GLOSSÁRIO

CONTINUAÇÃO...



REGISTRO DE CONEXÃO



Conjunto de dados que inclui a **data e hora de início e término** de uma conexão à internet, sua **duração** e o **endereço IP** usado para enviar e receber pacotes de dados.

Exemplo:

Registro de Conexão

- Início: 27/10/2024 15:30
- Término: 27/10/2024 16:00
- Duração: 30 minutos

Endereço IP: 187.15.200.10 (exemplo).

REGISTRO DE ACESSO À APLICAÇÕES DE INTERNET



Conjunto de informações referentes à **data e hora de uso de uma determinada aplicação** de internet a partir de um determinado endereço IP.

Exemplo:

Registro de Acesso

- Usuário: Fulano.Silva
- Data e hora: 27/10/2024 16:00
- **Ações:**
- Postou uma foto às 16:05
- Comentou em Lia.Bras às 16:10
- Curtiu 3 publicações entre 16:15 e 16:20

Endereço IP: 187.15.200.10

CONTEÚDO DAS COMUNICAÇÕES PRIVADAS



A **informação trocada** de forma **privada** entre pessoas, que deve permanecer **confidencial**, inclui mensagens, emails, chamadas de voz e vídeo, e outras formas de comunicação destinadas apenas aos participantes.

Exemplos:

- Mensagens de WhatsApp
- Emails
- Chamadas de vídeo no Google Meet.

PROVEDOR DE CONEXÃO X PROVEDOR DE APLICAÇÃO

PROVEDORES DE CONEXÃO À INTERNET



São entidades responsáveis pela infraestrutura e serviços essenciais para conectar dispositivos à rede.

PROVEDORES DE APLICAÇÕES DE INTERNET



São entidades encarregadas de criar e gerenciar as plataformas, softwares e sites que os usuários acessam na internet.

PROVEDOR DE CONEXÃO X PROVEDOR DE APLICAÇÃO

PROVEDOR DE
CONEXÃO À INTERNET



Exemplos:

CLARO
VIVO
TIM
OI
NET VIRTUA
SKY
ITELECOM



5) Q3190296 - Prova: IBFC - IMBEL - Advogado - 2024



Para os efeitos do disposto na lei conhecida por “Marco Civil da Internet”, considera-se:

- A) conexão à internet: o conjunto de informações referentes à data e hora de início e término de uma conexão à internet, sua duração e o endereço IP utilizado pelo terminal para o envio e recebimento de pacotes de dados
- B) registro de conexão: a habilitação de um terminal para envio e recebimento de pacotes de dados pela internet, mediante a atribuição ou autenticação de um endereço IP
- C) registros de acesso a aplicações de internet: o conjunto de funcionalidades que podem ser acessadas por meio de um terminal conectado à internet
- D) aplicações de internet: o conjunto de informações referentes à data e hora de uso de uma determinada aplicação de internet a partir de um determinado endereço IP
- E) administrador de sistema autônomo: a pessoa física ou jurídica que administra blocos de endereço IP específicos e o respectivo sistema autônomo de roteamento, devidamente cadastrada no ente nacional responsável pelo registro e distribuição de endereços IP geograficamente referentes ao País

LETRA DA LEI



Art. 1º Esta Lei estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil e determina as diretrizes para atuação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios em relação à matéria.

Art. 2º A disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão, bem como:

- I - o reconhecimento da escala mundial da rede;
- II - os direitos humanos, o desenvolvimento da personalidade e o exercício da cidadania em meios digitais;
- III - a pluralidade e a diversidade;
- IV - a abertura e a colaboração;
- V - a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor; e
- VI - a finalidade social da rede.

Art. 3º A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios:

- I - garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal;
- II - proteção da privacidade;
- III - proteção dos dados pessoais, na forma da lei;
- IV - preservação e garantia da neutralidade de rede;
- V - preservação da estabilidade, segurança e funcionalidade da rede, por meio de medidas técnicas compatíveis com os padrões internacionais e pelo estímulo ao uso de boas práticas;
- VI - responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades, nos termos da lei;
- VII - preservação da natureza participativa da rede;
- VIII - liberdade dos modelos de negócios promovidos na internet, desde que não conflitem com os demais princípios estabelecidos nesta Lei.

Parágrafo único. Os princípios expressos nesta Lei não excluem outros previstos no ordenamento jurídico pátrio relacionados à matéria ou nos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.

Art. 4º A disciplina do uso da internet no Brasil tem por objetivo a promoção:

- I - do direito de acesso à internet a todos;
- II - do acesso à informação, ao conhecimento e à participação na vida cultural e na condução dos assuntos públicos;
- III - da inovação e do fomento à ampla difusão de novas tecnologias e modelos de uso e acesso; e
- IV - da adesão a padrões tecnológicos abertos que permitam a comunicação, a acessibilidade e a interoperabilidade entre aplicações e bases de dados.

LETRA DA LEI



Art. 5º Para os efeitos desta Lei, considera-se:

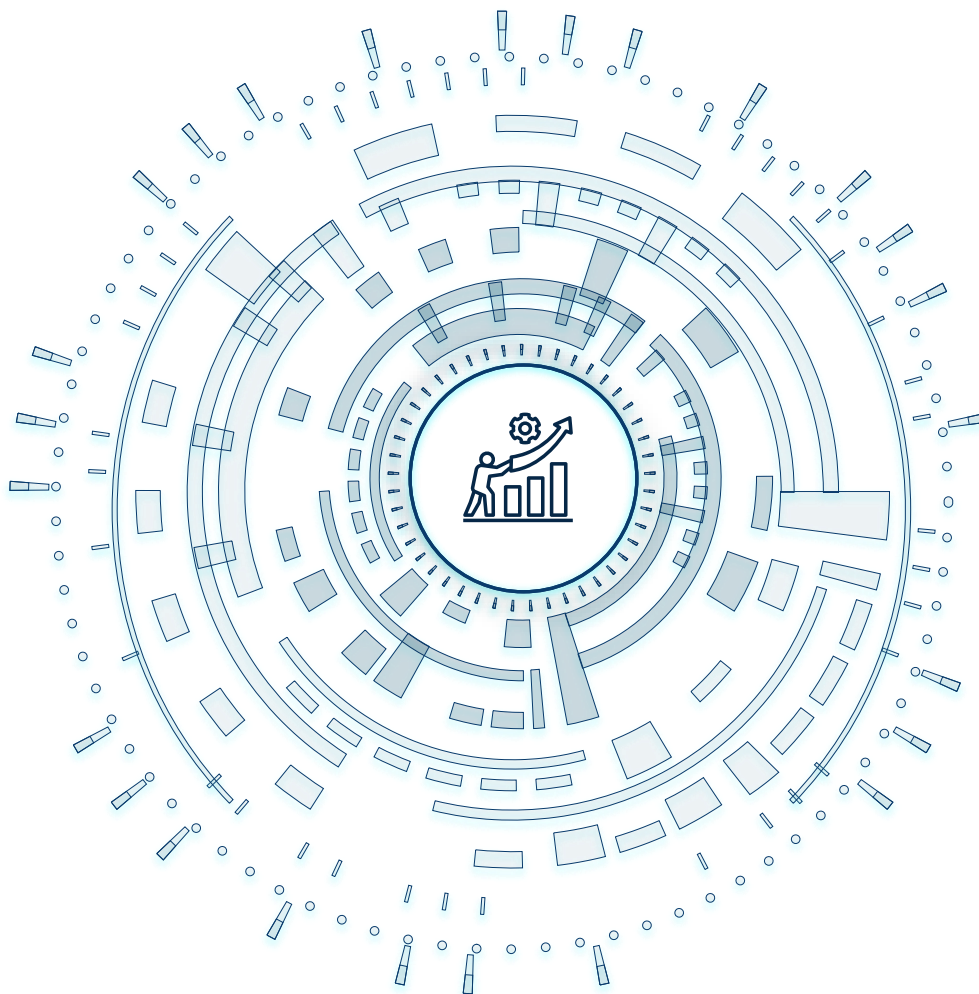
- I** - internet: o sistema constituído do conjunto de protocolos lógicos, estruturado em escala mundial para uso público e irrestrito, com a finalidade de possibilitar a comunicação de dados entre terminais por meio de diferentes redes;
- II** - terminal: o computador ou qualquer dispositivo que se conecte à internet;
- III** - endereço de protocolo de internet (endereço IP): o código atribuído a um terminal de uma rede para permitir sua identificação, definido segundo parâmetros internacionais;
- IV** - administrador de sistema autônomo: a pessoa física ou jurídica que administra blocos de endereço IP específicos e o respectivo sistema autônomo de roteamento, devidamente cadastrada no ente nacional responsável pelo registro e distribuição de endereços IP geograficamente referentes ao País;
- V** - conexão à internet: a habilitação de um terminal para envio e recebimento de pacotes de dados pela internet, mediante a atribuição ou autenticação de um endereço IP;
- VI** - registro de conexão: o conjunto de informações referentes à data e hora de início e término de uma conexão à internet, sua duração e o endereço IP utilizado pelo terminal para o envio e recebimento de pacotes de dados;
- VII** - aplicações de internet: o conjunto de funcionalidades que podem ser acessadas por meio de um terminal conectado à internet; e
- VIII** - registros de acesso a aplicações de internet: o conjunto de informações referentes à data e hora de uso de uma determinada aplicação de internet a partir de um determinado endereço IP.

Art. 6º Na interpretação desta Lei serão levados em conta, além dos fundamentos, princípios e objetivos previstos, a natureza da internet, seus usos e costumes particulares e sua importância para a promoção do desenvolvimento humano, econômico, social e cultural.



Lei 12.965/2014
MARCO CIVIL DA INTERNET NO BRASIL

CAPÍTULO II
Direitos e Garantias dos
Usuários
Art. 7º e 8º



Direitos e Garantias dos Usuários – Art. 7º e 8º



Inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação



Inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, salvo por ordem judicial, na forma da lei



Inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial



Não suspensão da conexão à internet, salvo por débito diretamente decorrente de sua utilização



Manutenção da qualidade contratada da conexão à internet



Informações claras e completas constantes dos contratos de prestação de serviços, com detalhamento sobre o regime de proteção aos registros

Direitos e Garantias dos Usuários (continuação...)



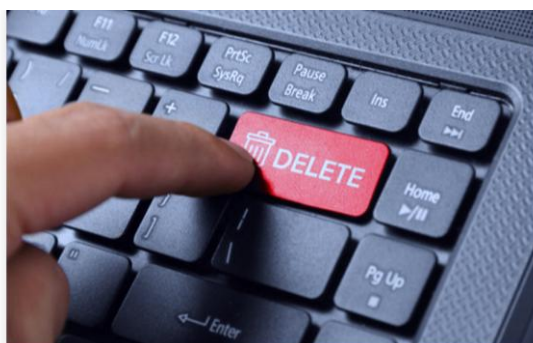
Não fornecimento a terceiros de seus dados pessoais, inclusive registros, salvo mediante consentimento ou nas hipóteses previstas em lei



Informações claras e completas sobre tratamento de dados pessoais (TDP) para finalidades especificadas



Consentimento expresso sobre TDP, que deverá ocorrer de forma destacada das demais cláusulas contratuais



Exclusão definitiva dos dados pessoais de um site ou app quando encerrar sua conta, a menos que a lei exija que eles sejam guardados.



Publicidade e clareza de eventuais políticas de uso dos provedores



Acessibilidade, consideradas as características físico-motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais e mentais do usuário, nos termos da lei

Direitos e Garantias dos Usuários (continuação...)



Aplicação das normas de proteção e defesa do consumidor nas relações de consumo realizadas na internet



Anulação de cláusulas que violem a privacidade e a liberdade de expressão nas comunicações

Direitos e Garantias dos Usuários



**Inviolabilidade da
intimidade e vida privada**



**Inviolabilidade dos fluxos
das comunicações**



**Inviolabilidade das
comunicações armazenadas**



**Não suspensão da
conexão à internet**



**Manutenção da qualidade
contratada**



Contratos transparentes



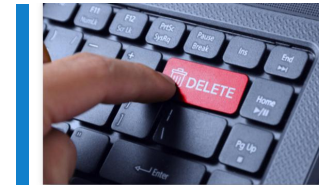
**Não fornecimento de
dados pessoais a outros**



Transparência no TDP



**Consentimento expresso
sobre TDP**



**Exclusão dos dados após
encerrar a conta**



**Transparência de políticas
dos provedores**



Acessibilidade



**defesa do consumidor nas
compras pela internet**



**Anulação de cláusulas que
violem a privacidade**



Fácil

Julgue os itens seguintes, a respeito das Leis n.º 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação – LAI), n.º 12.737/2012 (Lei de Delitos Informáticos), n.º 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), n.º 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD) e do Decreto n.º 7.845/2012.

À luz da Lei n.º 12.965/2014, é assegurado ao usuário o direito ao sigilo de suas comunicações privadas armazenadas; entretanto, tal direito não é garantido em relação ao fluxo de suas comunicações pela Internet.

C) Certo

E) Errado

7) Q3429250 - Prova: CESPE/CEBRASPE - ANATEL - Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações - Área Direito - 2024

A respeito da arbitragem e do Marco Civil da Internet, julgue os itens a seguir, considerando as disposições das Leis n.º 9.307/1996 e n.º 12.965/2014, bem como a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

É garantido aos usuários de Internet o direito de não fornecimento de seus dados pessoais a terceiros, incluindo-se registros de conexão, garantia que somente pode ser excepcionada mediante consentimento livre, expresso e informado.

C) Certo

E) Errado

LETRA DA LEI

§

Art. 7º O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes direitos:

- I - inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;
- II - inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, salvo por ordem judicial, na forma da lei;
- III - inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial;
- IV - não suspensão da conexão à internet, salvo por débito diretamente decorrente de sua utilização;
- V - manutenção da qualidade contratada da conexão à internet;
- VI - informações claras e completas constantes dos contratos de prestação de serviços, com detalhamento sobre o regime de proteção aos registros de conexão e aos registros de acesso a aplicações de internet, bem como sobre práticas de gerenciamento da rede que possam afetar sua qualidade;
- VII - não fornecimento a terceiros de seus dados pessoais, inclusive registros de conexão, e de acesso a aplicações de internet, salvo mediante consentimento livre, expresso e informado ou nas hipóteses previstas em lei;
- VIII - informações claras e completas sobre coleta, uso, armazenamento, tratamento e proteção de seus dados pessoais, que somente poderão ser utilizados para finalidades que:
 - a) justifiquem sua coleta;
 - b) não sejam vedadas pela legislação; e
 - c) estejam especificadas nos contratos de prestação de serviços ou em termos de uso de aplicações de internet;
- IX - consentimento expresso sobre coleta, uso, armazenamento e tratamento de dados pessoais, que deverá ocorrer de forma destacada das demais cláusulas contratuais;
- X - exclusão definitiva dos dados pessoais que tiver fornecido a determinada aplicação de internet, a seu requerimento, ao término da relação entre as partes, ressalvadas as hipóteses de guarda obrigatória de registros previstas nesta Lei e na que dispõe sobre a proteção de dados pessoais; (Redação dada pela Lei nº 13.709, de 2018) (Vigência)
- XI - publicidade e clareza de eventuais políticas de uso dos provedores de conexão à internet e de aplicações de internet;
- XII - acessibilidade, consideradas as características físico-motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais e mentais do usuário, nos termos da lei; e
- XIII - aplicação das normas de proteção e defesa do consumidor nas relações de consumo realizadas na internet.

Art. 8º A garantia do direito à privacidade e à liberdade de expressão nas comunicações é condição para o pleno exercício do direito de acesso à internet.

Parágrafo único. São nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que violem o disposto no caput, tais como aquelas que:

- I - impliquem ofensa à inviolabilidade e ao sigilo das comunicações privadas, pela internet; ou
- II - em contrato de adesão, não ofereçam como alternativa ao contratante a adoção do foro brasileiro para solução de controvérsias decorrentes de serviços prestados no Brasil.

